

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1611/2532

ธนาคารสยาม จำกัด

โจทก์

บริษัทเงินทุนบางกอกเงินทุน จำกัด กับ
พวก

จำเลย

นายภูษพงษ์ พิพัฒน์ ทนายจำเลยที่ 2
ถึงที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 มีความประสงค์
ขอถอนฎีกา ขอได้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 166)

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ซึ่งขาดนัดยื่นคำ
ให้การและขาดนัดพิจารณา ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำ
สั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 ที่ 3 อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
จำเลยที่ 4 ที่ 5

โจทก์และจำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 4 ที่ 5 นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ฎีกา (อันดับ 155,156)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ก่อนถึง
วันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 166)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ